

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 435/2535 นาง ดรุณี วรพงศาพิตย์
นาง กอง เจริญ ฐาน วิเศษ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 362

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การที่จำเลยเข้าไปสร้างรั้ว ห้องครัว ห้องน้ำในที่ดินของโจทก์เพื่อถือการครอบครองเป็นของตนเองนั้น ความผิดฐานบุกรุกเกิดขึ้นและสำเร็จเมื่อจำเลยเข้าไป กระทำการดังกล่าว ส่วนการที่จำเลยครอบครองที่ดินต่อมาเป็นเพียงผลของการบุกรุกเท่านั้น หาเป็นความผิด ต่อเนื่องไม่ โจทก์นำสืบได้ความแต่เพียงว่า ก่อนวันที่โจทก์ซื้อที่ดินเป็น เวลาเดือนเศษยังไม่มีกรรกรุกกล้าที่ดินกันหลังจากโจทก์ซื้อแล้วก็ ไม่เคยเข้าไปครอบครองที่ดินเลยเป็นเวลาสองปีเศษจึงทราบว่าจำเลย บุกรุกโจทก์ไม่มีพยานมายืนยันว่าจำเลยบุกรุกที่ดินเมื่อใดในระหว่างที่เจ้าของเดิมหรือโจทก์เป็น เจ้าของที่ดิน ประกอบกับ จำเลยนำสืบต่อสู่ว่าเข้าไปกระทำการในที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ ก่อนโจทก์ ซื้อที่ดินพิพาท กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยอาจบุกรุก เข้ามาก่อนที่โจทก์ซื้อที่ดินมาก็ได้ควรยกประโยชน์แห่งความสงสัย ให้จำเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227วรรคสอง.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90, 362, 365

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ให้ประทับฟ้องโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365, 83 ลงโทษจำคุกคนละ 6 เดือนและปรับคนละ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่อาจยืนยันได้ว่า จำเลยทั้งสองได้บุกรุกที่ดินพิพาทเมื่อใด กรณีอาจเป็นไปได้ว่าจำเลยทั้งสองได้บุกรุกที่ดินพิพาทก่อนที่โจทก์จะเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทดังที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ดังนั้น ความผิดฐานบุกรุกได้เกิดขึ้นและสำเร็จแล้วเมื่อจำเลยทั้งสองได้เข้าไปกระทำการดังกล่าว ส่วนการครอบครองที่ดินของจำเลยทั้งสองต่อมา เป็นผลของการบุกรุกการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดต่อเนื่องตลอดเท่าที่จำเลยทั้งสองยังถือการครอบครองที่ดินที่บุกรุก จึงไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสองตามฟ้องได้ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าความผิดฐานบุกรุกเป็นความผิดต่อเนื่องนั้น เห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองเข้าไปสร้างรั้วไม้รวก ห้องคร้ว และห้องน้ำรูกล้ำเข้าไปในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินของโจทก์ก็เพื่อถือการครอบครองที่ดินของโจทก์ ความผิดฐานบุกรุกจึงได้เกิดขึ้นและสำเร็จแล้วเมื่อจำเลยทั้งสองเข้าไปกระทำการดังกล่าว

ส่วนการที่จำเลยทั้งสองยังคงครอบครองที่ดินพิพาทต่อมาเป็นเพียงผลของการบุกรุกเท่านั้น การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นความผิดต่อเนื่องดังที่โจทก์ฎีกา ในปัญหาที่ว่า จะลงโทษจำเลยทั้งสองฐานบุกรุกตามฟ้องได้หรือไม่ พยานโจทก์ที่น่าสืบ คงได้ความแต่เพียงว่า ก่อนนายเดชศักดิ์เจ้าของเดิมขายที่ดินพิพาทให้โจทก์เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2527 เจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดสอบเขตที่ดินพิพาท ยังไม่มีการรูก ล้ำที่ดินกัน เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาแล้วโจทก์ก็ไม่เคยเข้าไปครอบครองที่ดิน พิพาทเลย จนกระทั่งวันที่ 22 พฤษภาคม 2530 หลังจากโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาแล้ว สองปีเศษเจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดสอบเขตที่ดินพิพาท จึงทราบว่าจำเลยทั้งสอง บุกรุก โดยโจทก์ไม่มีพยานมานำสืบยืนยันว่า จำเลยทั้งสองได้บุกรุกที่ดินพิพาทเมื่อ ไດกันแน่ ในขณะที่นายเดชศักดิ์หรือโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท เมื่อจำเลยทั้งสอง นำสืบต่อสู้ว่า จำเลยทั้งสองได้สร้างรั้วไม้รวก ห้องครัว และห้องน้ำมาตั้งแต่ก่อน โจทก์ซื้อที่ดินพิพาท หากเป็นดังที่จำเลยทั้งสองต่อสู้ การกระทำของจำเลยทั้งสองก็ ไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกตามฟ้อง กรณีมีความสงสัยในเรื่องการกระทำของจำเลย ทั้งสองอยู่ ควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยทั้งสองตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสอง คดีลงโทษจำเลยทั้งสองฐาน บุกรุกตามฟ้องไม่ได้..."

พิพากษายืน.

(สังเวียน รตนมุง-ประมาณ ชันชื้อ-อุระ หวังอ้อมกลาง)

ตามคำพิพากษาคดีนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองเข้าไปสร้างรั้วไม้รวก ห้องครัวและห้องน้ำรูกล้ำเข้าไปในที่ดินพิพาท โจทก์มาทราบเรื่องหลังจากซื้อที่ดินพิพาทมาแล้วสองปีเศษ โจทก์มิได้นำสืบพยานยืนยันว่าจำเลยทั้งสองบุกรุกที่ดินพิพาทเมื่อใดแน่ กรณีอาจเป็นดังที่จำเลยทั้งสองนำสืบต่อสู้คดีได้ว่าจำเลยทั้งสองปลูกสร้างสิ่งดังกล่าวก่อนที่จะซื้อที่ดินพิพาทมา กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยทั้งสอง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง คดีลงโทษจำเลยทั้งสองฐานบุกรุกไม่ได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วย ความเคารพว่ารูปเรื่องคดีนี้โจทก์ไม่นำสืบยืนยันให้แน่นอน หากเป็นกรณีที่จำเลยบุกรุกเข้ามาปลูกสร้างสิ่งดังกล่าวสำเร็จก่อนที่จะซื้อที่ดินพิพาทมาแล้ว เจ้าของที่ดินเดิมย่อมเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาฐานบุกรุก เมื่อพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยบุกรุกเข้ามาในขณะที่โจทก์เป็นเจ้าของแล้ว โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง แต่ในทางแพ่งแล้วโจทก์ยังสามารถนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาทและชดเชยค่าเสียหายได้ มีข้อที่น่าคิดพิจารณาต่อไปว่า หากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่จำเลยเริ่มเข้าไปปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างก่อนที่จะซื้อที่ดินพิพาทมาแต่ยังสร้างไม่เสร็จ หลังจากที่โจทก์ซื้อที่ดินมาแล้วโจทก์พบเห็นว่าจำเลยเข้าไปทำการก่อสร้างต่ออีกหลายวันจึงเสร็จ จำเลยจะมีความผิดฐานบุกรุกหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่าลักษณะของการกระทำความผิดฐานนี้บางอย่างต้องใช้เวลาเข้าไปกระทำการหลายครั้งหลายหนต่อเนื่องกันจนกว่าจะเสร็จ ในกรณีเช่นนี้น่าจะต้องถือว่าจำเลยกระทำความผิดต่อเนื่องกันมาตลอดจนถึงวันที่สร้างเสร็จ โจทก์จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องและศาลชอบที่จะลงโทษจำเลยฐานบุกรุกได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 1654/2512 วินิจฉัยว่าความผิดฐานก่อสร้างต่อเติมอาคารเกิดขึ้นเริ่มแต่กระทำการ

จนกว่าจะก่อสร้างเสร็จดังนั้นข้อวินิจฉัยที่ว่าความผิดฐานบุกรุกเกิดขึ้นและสำเร็จแล้ว เมื่อมีการเข้าไปกระทำการปลูกสร้างรुकล้ำในที่ดิน น่าจะมีได้มีความหมายตรง ๆ ว่า การกระทำผิดสำเร็จในวันที่เข้าไปกระทำการในครั้งแรกเท่านั้น ทั้งนี้ควรจะต้อง พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป. สมเกียรติ เจริญสวรรค์.